广惠高速公路惠州段“9·21”较大道路交通事故调查报告

2019年9月21日凌晨5时22分许，在S21广惠高速公路汕头往广州方向西行41km+500m处（惠州辖区），发生一起粤NB6955小型轿车追尾碰撞鄂S29237重型半挂牵引车（鄂S6138挂）的道路交通事故，造成3人死亡，1人受伤，直接经济损失357.25万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，按照《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于对广惠高速公路惠州市乌塘路段“9·21”较大道路交通事故调查处理工作挂牌督办的函》（粤安办函〔2019〕123号）的要求，惠州市人民政府于2019年9月25日成立了广惠高速公路惠州段“9·21”较大道路交通事故调查组（简称“事故调查组”），事故调查组由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市交通运输局、市总工会、市公路事务中心派员组成；同时，事故调查组聘请了道路交通等方面专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理”等关键

要素，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和涉事单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车情况

（1）鄂 S29237 号重型半挂牵引车。所有人：周双双，登记住所：湖北省广水市马坪镇柳林西街 100 号，使用性质：货运，检验有效期至 2020 年 2 月 29 日，核载人数 2 人，事发时实载 1 人，准牵引总质量：40000kg，整备质量：8700kg，安装了卫星定位装备。该车近 3 年有 8 次交通违法行为记录，均已处理完毕，该车自 2018 年 5 月在惠州从事货物运输活动，至事故发生前未发现该车存在超载行为。

车辆注册、转移登记、情况：2014 年 3 月，邓威威、周双双合资（各出资 50%）从随州市恒顺物流有限公司车辆购买鄂 S29237 重型半挂牵引车，并于 2016 年 3 月 4 日以邓威威名义办理过户登记手续（期间因分期付款未办理车辆过户手续）；2017 年 2 月，周双双购买了该车邓威威的所占份额，同年 2 月 9 日办理了车辆过户登记手续，车辆所有人和实际支配人为周双双。

道路运输经营许可及年度审验情况：2016 年 3 月 10 日，邓威威个人向湖北省随州市随县道路运输管理局申请并取得道路货物运输经营许可，同日，为鄂 S29237 重型半挂牵引车办理了《道路运输证》（鄂交运管货字 421321110639 号），业户名称：邓威威，经营许可证号：S421321308162；2017 年 2 月，周双双购买鄂 S29237 重型半挂牵引车邓威威所占份额并办理了车辆过户登记手续后，车辆所有人和实际支配人周双双未按规定[1]取得道路运输经营许可。

2017 年 2 月至 2019 年 9 月期间，周双双隐瞒车辆已过户其名下的事实，使用邓威威原鄂 S29237 重型半挂牵引车行驶证（已无效）等不实材料，办理鄂 S29237 重型半挂牵引车 2018 年、2019 年的机动车综合性能检测（过线）和业户名称为邓威威的鄂 S29237 重型半挂牵引车的《道路运输证》的年度审验。

（2）鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车。周双双于 2018 年 5 月从江苏省扬州市购买该车，并挂靠在随州市宏驰物流有限公司。该车登记车主为随州市宏驰物流有限公司，车辆所有人和实际支配人为周双双，检验有效日期：2020 年 5 月，总质量 40000kg，整备质量：6000kg，核定载质量：34000kg。该车持有有效的《道路运输证》（证号：鄂交运管随州字 421302203366 号），业主名称：随州市宏驰物流有限公司，事发时该车空载。

[1] 《中华人民共和国道路运输条例》第二条 从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，应当遵守本条例。《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条 申请从事货运经营的，应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：……

2.粤 NB6955 号小型轿车，车辆所有人：张吉川，使用性质：非营运，比亚迪牌，注册和发证日期：2017 年 7 月 26 日，总质量 1585KG，核定载人数：5 人，事发时实载 4 人。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车驾驶人周双双，持有有效机动车驾驶证，准驾车型：A2；驾驶证状态：正常；有效期至 2023 年 9 月 6 日；持有有效经营性道路货物运输驾驶员证，有效期至 2020 年 8 月 15 日。

周双双饮酒后疲劳违法[2]驾驶机动车，经呼气式酒精检测，酒精含量检测结果为：60mg/100mL；经委托惠州市公安司法鉴定中心对周双双血中乙醇定性定量分析，结果为：44.54mg/100mL。尿检无毒驾。

2.粤 NB6955 号小型轿车张吉川，持有有效机动车驾驶证，准驾车型：C1，驾驶证状态：正常；有效期至：2023 年 7 月 13 日。

经委托惠州市公安司法鉴定中心对其血液进行鉴定，无酒驾、毒驾情形。

（三）事故车辆检验鉴定情况

1.经委托广东省康怡司法鉴定所对鄂 S29237 号重型半挂牵引车牵引/鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车和粤 NB6955 号小型轿

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

车的转向系、制动系、照明信号装置、行驶系、后部车身反光标识、碰撞痕迹和行驶车速进行检验鉴定，结论如下:

（1）鄂 S29237 号重型半挂牵引车牵引/鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车转向功能有效；鄂 S29237 号重型半挂牵引车左前近光灯、右前行车灯、右前雾灯、左后制动灯、左后行车灯及右后行车灯功能早期失效，右前近光灯、右前远光灯、右前转向灯、左前行车灯、左前远光灯、左前雾灯、左后转向灯、右后转向灯、右后制动灯及全车双闪灯均功能有效; 鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车后部灯具均功能有效；制动系及行驶系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定；后部车身反光标识符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。

（2）粤 NB6955 号小型轿车转向功能失效符合在本次事故中碰撞造成的后果; 事发前制动功能有效; 左前组合灯（远光灯、近光灯、行车灯及转向灯）、右前组合灯（远光灯、近光灯、行车灯及转向灯）、左前雾灯均缺失及右前雾灯线路断离符合在本次事故中碰撞造成的后果，后部灯具（行车灯、制动灯、转向灯、倒车灯）均未见异常，事发时前照灯功能有效；左前轮轮车辋碎裂，左前轮瘪气符合在本次事故中碰撞造成的后果，行驶系其余未见异常。

（3）粤 NB6955 号小型轿车左前中部与鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号车后侧右部发生过接触、碰撞。

（4）鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车事发时的行驶车速为 0km/h，粤 NB6955 号小型轿车事发时的行驶车速为 108km/h。

（四）事故现场勘察情况

1.事故路段情况。事故现场位于广惠高速公路西行（汕头往广州方向）41km+500m 处惠东县白花镇路段，事发时天气晴朗，路面干燥。该路段为东西走向的沥青路面，东往汕头，西往广州，道路中央设有绿化带及波形防撞护栏，双向四条机动车道，两条应急车道，事故路段的行驶路面依次划设有快车道、慢车道和应急车道，宽度分别为 3.75 米、3.75 米和 3.0 米，该路段路面平直，视线良好，标志、标线齐全清晰，夜间无路灯照明，该路段最高车速限速 110 公里/小时，事故发生时路面车流量较小。经组织道路交通专家现场勘察认定，该路段道路和配套设施以及气候环境不存在诱发道路交通事故的因素。

2.涉事车辆痕迹情况。现场肇事车辆粤 NB6955 号小型轿车头东尾西停在路肩上，左前轮距离纵基线 1.70 米，横基线 16.20 米，左后轮距离纵基线 1.00 米，横基线 18.00 米，车头受损严重，前挡风玻璃破碎，左前组合灯缺失，前保险杠脱落，受损部位多处附有红色漆痕迹。周双双驾驶的鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车肇事后逃离事故现场，停在广惠高速乌塘出口与 324 国道交汇处路口，鄂 S6138 挂号重型罐式半挂车尾部防护栏右侧受损严重，右后轮及轮毂受损，右后轮轮胎瘪

气，右后轮挡泥板脱落。

（五）公安交警部门勤务情况

广惠高速公路惠州段属市公安局交警支队高速二大队管辖，事故发生路段为该大队下属乌塘中队的管辖路段。通过查看值班日志、值班对讲机、巡逻轨迹及卡口图片等当日勤务情况，未发现执勤民警脱岗及拖延出警的情况。

（六）涉事公司情况

随州市宏驰物流有限公司（简称“宏驰物流公司”），企业负责人：张中顺，统一社会信用代码：91421300597195815K，注册住所：随州市清河路左岸星城 14 号楼 1 单元 1102 号（在惠州市博罗县公庄镇三中路富民街 46 号 2 楼设有办公场所），成立日期：2012 年 8 月 17 日，经营范围：普通货运；商品车配送；商品车发送、仓储配送；水泥、建筑材料销售。于 2017 年 8 月 17 日取得了由随州市道路运输管理局核发的《道路运输经营许可证》（鄂交运管许可货字 422901307464 号）。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2019 年 9 月 20 日 6 时许至 23 时许期间驾驶鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号车从博罗县龙溪镇至惠东县白花镇间从事货运活动；9 月 20 日 23 时 30 分许至 9 月 21 日凌晨 4 时 28 分期间，周双双驾驶鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号车在惠东县白花镇卸货，吃宵夜饮高度白酒，沐足按摩唱歌

饮啤酒，期间没有睡眠且处于疲劳状态驾驶返程；9月21日凌晨4时29分，周双双驾驶鄂S29237号重型半挂牵引车/鄂S6138挂号车从惠东县白花收费站驶入广惠高速公路；凌晨4时46分，周双双驾车驶出亚婆角收费站后掉头，再次驶入广惠高速公路往广州方向行驶；凌晨4时52分，张吉川驾驶粤NB6955小型轿车（搭载其母苏怀碧、其伴侣王祯、其女张钇晗）从白云仔收费站驶入深汕高速公路；凌晨5时14分，周双双因过于疲劳驾车，故停在广惠高速公路41km+500m处的快车道上休息；其后，有17部车辆先后行经鄂S29237号重型半挂牵引车/鄂S6138挂号车；凌晨5时22分，粤NB6955小型轿车碰撞停在快车道上的鄂S29237号重型半挂牵引车/鄂S6138挂号车尾部后，失控碰撞道路右侧波形防护栏。

（二）事故应急处置情况

2019年9月21日凌晨5时22分许，事发后，周双双未下车查看情况、未采取救援措施，驾车逃离事故现场；凌晨5时25分，周双双驾车在大岭立交往乌塘立交约50米处路肩停留8秒后，继续往乌塘立交方向行驶（停留期间未下车检查、未拨打报警电话）；凌晨5时30分，周双双驾车从乌塘收费站驶出广惠高速公路；凌晨5时40分，惠州市110指挥中心接群众报警；上午6时00分至6时40分期间，惠东县白花镇卫生院、市公安局交警支队高速二大队、惠东县城南医院、惠东县消防大队和惠州市远来车辆拯救服务有限公司先后到达现场事故救援；上午6

时45分许，先后救出王祯、张钇晗、张吉川等3人进行院前急救、诊断，确认3人无生命体征；上午6时50分，惠东县城南医院救护车将苏怀碧送院医治；上午8时22分，现场勘察完毕，事故车辆拖离现场，交通恢复正常。

（三）应急处置评估情况

1.事故发生后，周双双驾驶鄂S29237号重型半挂牵引车/鄂S6138挂号车逃离事故现场，未依法[3]开展事故应急处置，未查看和保护事故现场，未抢救受伤人员，未采取措施防止次生事故，未将事故情况及时报告公安机关交通管理部门。

2.接到事故情况后，公安、卫生健康和消防救援等相关职能部门应急响应及时、响应程序合法、组织指挥有力、处置措施得当、善后处理到位，事故应急处置成功。

（四）事故后果和善后处置情况

1.人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成3人死亡、1人受伤，2辆机动车不同程度损坏。死伤者情况如下:

（1）张吉川，男，1988年1月生，四川省万源市人，粤NB6955轿车驾驶员，在事故中死亡。

（2）王　祯，女，1986年2月生，湖北省麻城市人，与张吉川共同生活（尚未办理婚姻登记手续），在事故中死亡。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条 在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。……

（3）张钇晗，女，2019 年 7 月生，父母为张吉川和王祯，在事故中死亡。

（4）苏怀碧，女，1964 年 10 月生，四川省万源市人，与张吉川系母子关系，在事故中受伤。

直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为 357.25 万元。

2.善后处置情况

惠州市公安局交警支队积极做好事故善后处理工作，安排专人对死者家属进行接待和安抚，3 名死者遗体于 2019 年 9 月 30 日火化，善后处置措施得当，平稳有序。

三、事故原因、性质和发现的问题

（一）直接原因

周双双饮酒后疲劳违法[4]驾驶机动车在高速公路违规[5]停车且发生事故后驾车逃逸[6]是造成事故的主要原因；张吉川驾驶机动车上道路行驶时，未充分注意路面动态，未在确保安全情况下通行[7]是造成本次事故的次要原因。

（二）间接原因

---

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条 机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（一）倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车；……

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条 发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。……

[7] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。……

驾驶人周双双无视道路交通安全的有关法律法规，安全意识淡薄，事故发生后，未依法[8]开展事故应急处置；未按规定[9]取得道路货物运输经营许可；未如实告知道路运输管理部门鄂 S29237 号重型半挂牵引车变更车辆所有人情况，使用邓威威原鄂 S29237 重型半挂牵引车行驶证（已无效）等不实材料，办理机动车综合性能检测（过线）和业户名称为邓威威的鄂 S29237 重型半挂牵引车《道路运输证》的年度审验。

（三）发现的其他问题

1.宏驰物流公司未严格审核、查阅承揽货物运输车辆和司机的道路货物运输许可资质，将生产经营项目发包给不具备相应资质的个人车辆[10]。

2.湖北省随州市随县交通运输局车辆年度审验把关不严。2018 年、2019 年，随州市随县道路运输管理局对鄂 S29237 重型半挂牵引车进行年度审验时，未严格核实该车的基础信息和委托材料的真实性，未及时完善鄂 S29237 重型半挂牵引车管理档案，未及时发现鄂 S29237 重型半挂牵引车转籍、过户情况。

（四）事故性质

调查认定，广惠高速公路惠州段“9·21”道路交通事故是一起

---

[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条 在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。……

[9] 《中华人民共和国道路运输条例》第二条 从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，应当遵守本条例。《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条 申请从事货运经营的，应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：……

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。……

较大生产安全责任事故。

（五）事故主要教训

1.周双双饮酒后疲劳驾驶是事故发生的重要原因。2019 年 9 月 20 日 23 时至 9 月 21 日凌晨 4 时 29 分期间，周双双在惠东县白花镇卸完货后，无视道路交通安全法律法规，违法饮酒后疲劳驾车返程，在 9 月 21 日凌晨 05 时 14 分许，违法停在高速公路快车道上，是造成事故的重要原因。

2.周双双未立即抢救受伤人员和迅速报警，贻误了最佳应急救援处置时机。事发后，周双双驾车逃离现场，未依法立即开展事故应急处置，至事发 18 分钟后，群众发现并报警，导致错过了最佳抢救时机。

3.张吉川驾车注意力不集中是导致事故发生的次要原因。在周双双驾车停在高速公路的 8 分钟内，期间有 17 辆车先后安全通过，张吉川驾驶粤 NB6955 号小型轿车以 108km/h 的速度碰撞鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号车，反映出张吉川事发时，驾车注意力不集中，未确保自身安全驾驶。

四、有关处理建议

（一）追究刑事责任人员（1 人）

周双双，男，群众，1984 年 8 月生，鄂 S29237 号重型半挂牵引车/鄂 S6138 挂号车驾驶人。违反有关道路交通安全法律法规，致使 3 人死亡，事发后驾车逃逸，对事故的发生负有主要责

任。惠州市检察院于2019年9月30日以涉嫌交通肇事罪[11]批准逮捕。

（二）免于追究责任人员（1人）

张吉川，男，群众，1988年1月生，粤NB6955号小型轿车驾驶人，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究刑事、行政等相关责任。

（三）行政处罚处理建议

1.建议惠州市公安局待法院判决后，依法[12]吊销周双双机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。

2.建议由惠州市应急管理局依法[13]查处宏驰物流公司存在的安全生产违法行为。

（四）其它建议

建议随州市人民政府督促随州市随县交通运输局向随州市交通运输局作出深刻检查，进一步加强和改进道路运输行政许可工作。

五、事故防范措施

---

[11] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[12] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条 ……饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条 违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。 造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

（一）全面落实企业安全生产主体责任。建议随州市交通运输主管部门加强安全监管，督促辖区各道路运输企业强化安全生产的法制观念，严格执行安全生产法律法规和规章制度，举一反三，深刻吸取事故教训，加强对货运车辆及驾驶人的监督管理，建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）严格道路运输行政许可审查。建议随州市随县交通运输局严格按照《行政许可法》《交通行政许可实施程序规定》《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等有关要求，建立健全内部监督制度，加强对本机关实施行政许可工作人员的内部监督。实施行政许可工作人员要强化资料审核把关，堵塞行政许可漏洞，认真核对申请材料中的复印件，对不符合法定形式的材料坚决不予受理。

（三）加强对货物运输企业的监督管理。建议随州市交通运输主管部门要通过不断完善监管机制，加大对货物运输企业，尤其是对注册地址与实际经营地址不符的货物运输企业的监管力度，严厉查处车辆“挂而不管”等安全生产主体责任及日常监督管理落实不到位问题，督促货运企业强化对名下车辆的管理，严厉打击证件失效、无证经营等严重违法违规行为，及时消除事故风险隐患。

（四）严厉打击各类交通违法行为。惠州市各级公安部门要

深化“五治”专项整治行动，进一步加强路面巡逻管控，严厉打击和整治货物运输等重点车辆的“三超一疲劳”、非法占用机动车道、酒驾等严重交通违法行为，全面整顿和规范道路交通秩序，全力预防各类道路交通事故的发生，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

（五）强化交通安全的宣传教育。惠州市各级公安、交通运输等部门进一步加强道路交通安全的宣传教育，通过剖析道路交通事故典型案例向社会展示严重交通违法行为造成的严重后果等形象生动的方式，大力提升道路运输企业安全管理和公众的交通安全文明守法意识，努力营造良好的道路交通安全环境。

广惠高速公路惠州段“9·21”较大道路

交通事故调查组

2019 年 12 月 29 日